



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
DENGAN
dr. Brilliant Margalin, Sp.PK., M.Kes
No. : 962/RSPHSKR/I-KK/DIR/XII/2023**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Malang, pada hari Selasa tanggal 05 Bulan Desember tahun 2023, oleh dan antara:
Yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---------|---------------------------------------|
| 1. Nama | : Endang Susilowati |
| Jabatan | : Direktur Utama PT Disa Prima Medika |
| Alamat | : RS Prima Husada Sukorejo |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS Prima Husada Sukorejo yang berkedudukan di Jl. Raya Surabaya - Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo yang melakukan pelayanan kesehatan sekunder yang meliputi rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat. selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**; dan

- | | |
|-----------------------|--|
| 2. Nama | : dr. Brilliant Margalin, Sp.PK., M.Kes |
| Tempat, Tanggal lahir | : Surabaya, 03 Desember 1979 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pekerjaan/Profesi | : Dokter Spesialis Patologi Klinik |
| Nomor KTP | : 3578040312790012 |
| Nomor STR | : 35 1 1 502 4 18 054010 |
| Alamat | : Ciliwung 39-B RT/RW: 012/005 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya |

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan yang mengikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI DAN PENGERTIAN

Istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut:

- (1) PT Disa Prima Medika yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisistik atau subspeialisistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
- (2) Dokter Penanggung Jawab Pasien yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** adalah profesional pemberi asuhan klinis yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** yang merupakan staf klinis profesional yang langsung memberikan asuhan kepada pasien.
- (3) Formularium adalah daftar obat yang disusun oleh komite farmasi dan terapi yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam pelayanan Kesehatan.
- (4) Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya atau selanjutnya disebut **TKMKB** adalah Tim yang dibentuk sesuai ketentuan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya dalam penyelenggaraan pelayanan yang bermutu dan terkendali dalam system pembiayaan. **TKMKB** terbagi atas tim koordinasi dan tim teknis.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian adalah melakukan kerja sama PARA PIHAK dengan ini setuju untuk saling bekerjasama dimana PIHAK KEDUA diperkenankan secara Paruh waktu untuk melakukan pelayanan medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan bidang keahlian atau spesialisasi PIHAK KEDUA dengan mendapat bantuan tenaga kesehatan yang disediakan sendiri dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Jika tenaga kesehatan yang disediakan PIHAK PERTAMA tidak sesuai dengan selera PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA wajib memberikan Pendidikan dan pelatihan.
- (3) Dalam kurun waktu menunggu masa pelatihan, jika diperlukan tenaga dari luar maka biaya (Jasa) yang timbul dibebankan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Tenaga Kesehatan yang dibawa oleh PIHAK KEDUA wajib memiliki surat ijin praktek di PIHAK PERTAMA.
- (5) Tujuan dari Perjanjian ini adalah terselenggaranya pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien, efektif, bermutu dan efisien dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.

PASAL 3

RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

- (1) Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspecialistik yang terdiri dari rawat jalan, gawat darurat, rawat inap. Pelayanan intensif dan penunjang medis.
- (2) Jika dalam SMF yang sama terdapat sisa jadwal yang kosong dan atau belum ada pelayanan di PIHAK PERTAMA yang bertujuan meningkatkan pelayanan yang maksimal di PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA akan menawarkan tambahan Jam praktek ke PIHAK KEDUA. Jika PIHAK KEDUA tidak menambah jam praktek maka PIHAK PERTAMA akan menambah SDM tersebut.
- (3) Penambahan pelayanan yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, adalah penambahan jenis pelayanan dan SDM Klinis (Dokter spesialisik/sub spesialisik) di PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA akan melaksanakan program yang telah disusun yaitu memiliki dokter tetap dimana seleksi dokter tetap sesuai dengan aturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berbasis pada kendali mutu dan biaya serta keselamatan pada pasien, maka PIHAK KEDUA wajib menjalankan pelayanan sesuai dengan aturan yang ada dari pihak internal dan eksternal PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK PERTAMA akan melaksanakan program yang telah disusun yaitu memiliki dokter tetap dimana seleksi dokter tetap sesuai dengan aturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- (1) Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Mendapatkan data dan informasi tentang identitas dari PIHAK KEDUA;
 - b. Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan identitas PIHAK KEDUA
 - c. Menetapkan atau menentukan ruang lingkup pelayanan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan tetap berlandaskan peraturan yang berlaku;
 - d. PIHAK KEDUA hadir tepat waktu dalam pelayanan kesehatan sesuai jadwal pelayanan yang telah disepakati bersama PIHAK PERTAMA;
 - e. Dalam hal pelayanan Kesehatan, Jika PIHAK KEDUA berhalangan hadir dalam pelayanan Kesehatan maka PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA;
 - f. PIHAK PERTAMA berhak menambah SDM klinis (Spesilaist/subspesialist) dan jenis pelayanan
 - g. Melakukan pemotongan atas penghasilan atau pendapatan PIHAK KEDUA yang diperoleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelayanan medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang

dilakukan oleh PIHAK KEDUA di unit pelayanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini;

- h. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan jasa pelayanan yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA jika klaim pelayanan yang telah dibayarkan oleh pihak eksternal (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi lain) yang didasarkan dari hasil audit dari pihak eksternal;
 - i. PIHAK PERTAMA berhak mengatur ruang praktek PIHAK KEDUA;
 - j. PIHAK KEDUA wajib menjalankan semua peraturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA
 - k. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini dengan melibatkan organisasi profesi dalam rangka upaya pembinaan
 - l. PIHAK PERTAMA berhak Memutus perjanjian kerjasama dan meminta ganti rugi apabila PIHAK KEDUA melakukan hal-hal yang dinyatakan dalam Pasal 13 Perjanjian ini
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA
- a. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan kesehatan bagi PIHAK KEDUA;
 - b. Menyediakan obat dan BHP sesuai dengan ketentuan untuk pelayanan kesehatan bagi PIHAK KEDUA;
 - c. Memberikan jasa pelayanan ke PIHAK KEDUA sebagai dokter tidak tetap;
 - d. PIHAK PERTAMA wajib memberikan alasan yang tegas dan jelas dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran jasa pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Membayar kekurangan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dalam hal terjadinya kekurangan bayar berdasarkan hasil audit oleh pihak eksternal yaitu audit administrasi klaim, dan/atau verifikasi paska klaim yang telah disepakati oleh PIHAK KEDUA;
 - f. Melakukan evaluasi atas pelayanan kesehatan yang diberikan PIHAK KEDUA secara berkala;
 - g. Melakukan sosialisasi tentang ketentuan dan prosedur terkait pelayanan Kesehatan secara berkala kepada PIHAK KEDUA;
 - h. Menjaga nama baik (reputasi) PIHAK PERTAMA;
 - i. PIHAK PERTAMA menyediakan perbekalan pelayanan Kesehatan yang akan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan pelayanan Kesehatan kepada pasien.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
- a. Menerima pembayaran jasa pelayanan atas pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima kekurangan pembayaran dari PIHAK PERTAMA dalam hal terjadinya kekurangan bayar berdasarkan hasil audit oleh auditor internal dan eksternal yang melakukan pengawasan terhadap PIHAK PERTAMA;
 - c. Memberikan klarifikasi dan jawaban secara tertulis terhadap teguran dari PIHAK PERTAMA;
 - d. Mengusulkan penambahan lingkup pelayanan yang belum ada di dalam Perjanjian;
 - e. Mendapatkan jaminan perlindungan keamanan pada saat berada di area tempat kerja PIHAK PERTAMA.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Memberikan identitas PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA
 - b. Melayani pasien dengan baik sesuai dengan standar etika profesi dan standar pelayanan kedokteran, prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan dan mendukung program pelayanan Kesehatan yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. Menjalankan pelayanan Kesehatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA atau pada saat diperlukan atau dalam keadaan-keadaan mendesak untuk kepentingan pasien;
 - e. Menjaga nama baik (reputasi) PIHAK PERTAMA;
 - f. Melaksanakan Program Rujuk Balik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

- g. Melaksanakan formularium RS yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku
- h. Menerima penambahan pelayanan kesehatan dan SDM klinis (dokter spesialis/subspesialis) jika ada pelayanan yang masih kosong dan atau satu atau dua;
- i. Membuat surat komitmen pelayanan kesehatan bersama PARA PIHAK
- j. Memperlihatkan dokumen asli dan memberikan salinan/copy untuk disimpan oleh PIHAK PERTAMA, dokumen-dokumen yang menyangkut keahliannya/spesialisasinya dan dokumen yang membuktikan kewenangan melakukan pekerjaan sebagai dokter dibidang keahliannya yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang kepada PIHAK PERTAMA;
- k. Menanggung dan membayar pajak yang dikenakan kepadanya berdasarkan peraturan yang berlaku atas pendapatan yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA, pembayaran mana dilakukan dengan cara pemotongan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini;
- l. Apabila terjadi masalah yang melibatkan hukum maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dengan persentase yang sama (PIHAK PERTAMA 50% dan PIHAK KEDUA 50%)
- m. Mematuhi semua peraturan, kebijakan, visi, misi, tata tertib, prosedur, dan segala ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit, yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan perjanjian ini;
- n. Mengikuti dan mentaati ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di Rumah Sakit, termasuk hanya menggunakan fasilitas dan pemeriksaan penunjang yang digunakan di di RS;
- o. Mematuhi norma etika kedokteran dan menghormati norma etika Rumah Sakit yang berlaku di Indonesia serta ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 ayat (3) Perjanjian ini yang telah ditetapkan dan diterbitkan PIHAK PERTAMA;
- p. Melaksanakan profesi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh organisasi profesinya serta melaksanakan tindakan medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya hanya dalam batas-batas kompetensinya;
- q. Senantiasa memberikan pelayanan medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya secara optimal sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan medis yang ditetapkan oleh organisasi profesinya dan/atau oleh instansi yang berwenang dan standar pelayanan medis yang berlaku di Rumah Sakit;
- r. Menunjuk dokter pengganti yang mempunyai keahlian di bidang yang sama untuk menggantikan PIHAK KEDUA di dalam memberi pelayanan medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya terhadap pasien yang wajib dirawat oleh PIHAK KEDUA di Rumah Sakit sehingga tugas dan pekerjaan PIHAK KEDUA tetap terselenggara di Rumah Sakit;
- s. Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf r Dokter yang ditunjuk oleh harus memiliki SIP yang ada di PIHAK PERTAMA;
- t. Membantu kepentingan lain Rumah Sakit yang berhubungan dengan keahlian PIHAK KEDUA;
- u. Bersedia membagi ilmu, pengetahuan pengalaman dan ketrampilan bagi staf RS sesuai dengan keahliannya;
- v. Selama jangka waktu Perjanjian ini dan perpanjangannya, memelihara keabsahan dan keberlakuan ijin sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Pasal ini. Dan berkewajiban senantiasa memperbaharui perijinan terkait keprofesian yang digunakan di RS.

PASAL 5

M U T U

- (1) **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan semua target kinerja sesuai dengan indikator mutu dan keselamatan pasien yang berlaku di Rumah Sakit;
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia berpartisipasi dalam mengembangkan dan menerapkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

PASAL 6

PENILAIAN KINERJA

- (1) **PIHAK KEDUA** setuju untuk mematuhi norma etika kedokteran sesuai keputusan konsil kedokteran indonesia nomor 17/KKI/KEP/VIII/2006 tentang pedoman penegakan disiplin profesi kedokteran bentuk pelanggaran disiplin kedokteran;

- (2) **PIHAK KEDUA** setuju untuk mematuhi norma etika rumah sakit yang berlaku di Indonesia;
- (3) **PIHAK KEDUA** bersedia dilakukan penilaian kinerja yang meliputi Perilaku, Pengembangan profesional dan kinerja klinis;



- (4) **PIHAK KEDUA** bersedia dilakukan pengkajian secara obyektif terhadap data dan informasi hasil pelayanan klinis, termasuk dilakukan benchmarking;
- (5) **PIHAK KEDUA** bersedia dilakukan tindakan secara adil (just culture) jika terjadi insiden kepelamatan pasien atau pelanggaran perilaku etik berdasarkan hasil analisis terkait kejadian yang dilakukan.

PASAL 7

KEWENANGAN DAN PENUGASAN KLINIS

- (1) **PIHAK KEDUA** bersedia dilakukan Kredensial dan Rekredensial setiap 3 (tiga) tahun yang didasarkan pada Penilaian Kinerja.
- (2) Kewenangan Klinis **PIHAK KEDUA** bisa berubah (bertambah atau berkurang) sesuai dengan hasil Penilaian Kinerja.
- (3) **PIHAK KEDUA** bersedia dilakukan supervisi jika belum mendapatkan kewenangan mandiri dari Komite Keperawatan.
- (4) **PIHAK KEDUA** setuju untuk senantiasa memberikan asuhan pasien dan asuhan keperawatan secara optimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesinya dan/atau oleh instansi yang berwenang dan standar pelayanan medis yang berlaku di RS Prima Husada Sukorejo
- (5) **PIHAK KEDUA** setuju untuk senantiasa berkolaborasi kepada tenaga kesehatan lain di Rumah Sakit dalam hal **PIHAK KEDUA** merasakan terdapat masalah yang diluar kompetensinya dan/atau di luar kewenangannya

PASAL 8

KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** diwajibkan untuk menyimpan setiap pengetahuan dan informasi rahasia yang menyangkut Pihak lainnya, dengan tidak mengungkapkan atau memberitahukan kepada siapapun atau menggunakan atau mengeksploitasi untuk tujuan apapun termasuk melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencegah pegawainya melakukan hal tersebut;
- (2) **PARA PIHAK** dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kepada pihak ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum, perorangan, kecuali :
 - a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
 - b. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
 - c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- (3) Pengetahuan dan informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Informasi mengenai pasien;
 - b. Informasi mengenai alasan penolakan klaim;
 - c. Informasi mengenai rincian klaim;
 - d. Informasi rahasia lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani dan akan secara otomatis diperpanjang setiap tahunnya sesuai dengan masa berlaku [kontrak] (dua) Tahun yaitu sampai dengan 03 Desember 2025, kecuali salah satu pihak memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk memutuskan perjanjian ini

sekurang-kurangnya 180 (Seratus Delapan Puluh) hari atau 6 (enam) bulan sebelum pemutusan;

- (2) Selambat-lambatnya 180 (Seratus Delapan Puluh) hari atau 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini melalui surat tertulis;

- (3) Jika **PIHAK KEDUA** melakukan pemutusan kerjasama ke **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** wajib mencari pengganti agar tidak ada kekosongan pelayanan di **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Pada jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penilaian kembali (rekredensialing) terhadap **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 10

HONORARIUM

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan jasa medis atau tindakan/visite dokter bagi **PIHAK KEDUA** sebagai dokter tetap;
- (2) Besaran gaji pokok, jasa medis atau tindakan atau visite tertuang pada lampiran perjanjian ini;
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan memotong pendapatan **PIHAK KEDUA** sebesar 10 %;
- (4) Honorarium dan jasa medis akan ditransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** paling lambat setiap tanggal 5 (lima) di bulan berikutnya;
- (5) Untuk jasa medis, tindakan, visite pasien BPJS Kesehatan dan asuransi lain akan di bayarkan setelah ada pembayaran dari pihak pembayar.

PASAL 11

P A J A K

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung dan membayar seluruh pajak yang dikenakan kepadanya berdasarkan peraturan yang berlaku atas pendapatan yang diperoleh dari pemberian jasa-jasa pelayanan medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit dan **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemotongan pajak-pajak tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

PASAL 12

TATA CARA DAN PROSEDUR PELAYANAN MEDIS

1. **PIHAK KEDUA** setuju untuk ikut berperan aktif menyusun berbagai prosedur pelayanan medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan standar profesi spesialisasinya untuk disampaikan pada **PIHAK PERTAMA** agar **PIHAK PERTAMA** dapat menetapkannya sebagai standar pelayanan medis dalam rangka upaya **PARA PIHAK** memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien/klien yang dirawat di [unitkerja]
2. **PIHAK PERTAMA** setuju untuk memberikan fasilitas dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka menyusun prosedur pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

PASAL 13

PENGUNAAN ALAT-ALAT MEDIS, OBAT DAN BAHAN MEDIS

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan semua keperluan pelayanan kesehatan yang meliputi alat medis, alat non medis, obat dan bahan medis;
2. **PIHAK KEDUA** tidak boleh melakukan transaksi (dalam menerima pembayaran dari pasien atas pelayanan yang dilakukan di rumah sakit)

PASAL 14

LARANGAN DAN SANKSI

Di dalam melaksanakan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** terikat untuk mematuhi dan menghindari larangan-larangan sebagaimana tercantum di bawah ini, yang berakibat dapat dijatuhi sanksi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya persetujuan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian, yaitu :



- (1) Melanggar peraturan-peraturan, persyaratan-persyaratan, prosedur serta disiplin kerja yang ditetapkan dan berlaku di **PIHAK PERTAMA**, baik yang khusus diatur di dalam Perjanjian ini maupun yang dibuat sebagai ketentuan tata laksana prosedur harian, termasuk, tetapi tidak terbatas pada Buku Pedoman Pelayanan Medis, termasuk bekerja di instansi kesehatan lain pada waktu dimana **PIHAK KEDUA** seharusnya bekerja di perusahaan milik **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Membawa dan/atau menggunakan alat-alat medis, obat-obatan, bahan farmasi, dan bahan kimia lainnya dari luar tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Membawa dan/atau menggunakan tenaga kesehatan untuk membantu **PIHAK KEDUA** di dalam melaksanakan pelayanan medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya di dalam dan diluar lingkungan kerja perusahaan **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Menyalin atau memperbanyak seluruh atau sebagian baik secara mekanik, elektronik, atau dengan jalan apapun sebagian atau semua dokumen milik **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Membuka atau membocorkan informasi yang merupakan rahasia perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk dan cara apapun;
- (6) Melakukan perbuatan yang membahayakan Rumah Sakit Prima Husada, pasien/klien, atau petugas yang bekerja pada **PIHAK PERTAMA**;
- (7) Mempergunakan barang milik **PIHAK PERTAMA** dengan tidak sah untuk kepentingan pribadi;
- (8) Memberi keterangan palsu;
- (9) Menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya;
- (10) Dengan sengaja merusak barang milik **PIHAK PERTAMA**;
-)
- (11) Meminta atau menerima pemberian dari siapapun sebagai imbalan jasa selain yang telah disepakati bersama oleh PARA PIHAK;
-)
- (12) Mempengaruhi pimpinan, keluarga pimpinan, atau petugas yang bekerja pada **PARA PIHAK** untuk berbuat sesuatu yang melanggar hukum dan atau norma kesusilaan;
-)
- (13) Menghina secara kasar atau mengancam pimpinan, keluarga pimpinan, atau petugas yang bekerja pada **PIHAK PERTAMA**;
-)
- (14) Ijin Praktek **PIHAK KEDUA** dicabut dan/atau dibekukan sementara oleh pihak yang berwenang;
-)
- (15) **PIHAK KEDUA** tidak menjaga nama baik perusahaan dan/atau **PIHAK PERTAMA**;
-)
- (16) Melayani pasien yang tidak terdaftar di Rumah Sakit Prima Husada;
-)
- (17) Tersangkut dalam kasus hukum.
-)

PASAL 15

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal :
 - a) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini;
 - b) **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan tentang larangan yang berakibat dijatuhinya sanksi diputuskannya secara sepihak Perjanjian ini oleh **PIHAK PERTAMA**; sebagaimana diatur di dalam pasal 15 Perjanjian ini dan/atau tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 10 Perjanjian ini;
 - c) Dalam hal diluar kemampuannya, **PIHAK PERTAMA** tidak dapat lagi mengusahakan pengoperasian Rumah Sakit;
 - d) Dalam PARA **PIHAK** tidak berjalan sesuai Pasal 4 Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadi FORCE MAJEURE seperti bencana alam, revolusi, pemberontakan atau tindakan / kebijakan pemerintah yang mengubah secara drastis keadaan sosial masyarakat serta nilai materi dan jasa, maka tidak diperlukan pemberitahuan terlebih dahulu oleh PARA **PIHAK** untuk menghentikan pengoperasian dan/atau pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit, dan oleh karena itu demi hukum Perjanjian ini berakhir kecuali disepakati lain oleh PARA **PIHAK**;



- (3) PARA PIHAK setuju untuk tidak saling menuntut hak apapun akibat terhentinya pengoperasian Rumah Sakit akibat keadaan sebagaimana dimaksud di atas;
- (4) PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang diperlukannya persetujuan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini;

PASAL 16

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang menimbulkan tuntutan ganti rugi oleh pihak ketiga, maka **PARA PIHAK** akan bertemu untuk menemukan cara penyelesaian yang terbaik;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas ditanggung dan dibayar oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Dalam hal kesalahan atau kelalaian tersebut terbukti dilakukan PIHAK PERTAMA selaku korporasi Rumah Sakit, maka ganti rugi dibayar sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 17

DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

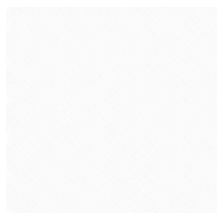
- (1) Segala perselisihan atau sengketa yang timbul antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Bilamana selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** memilih jalur Mediasi untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa tersebut.

PASAL 18

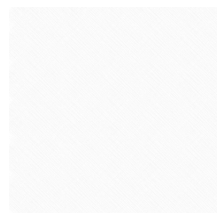
LAIN-LAIN

- (1) Kecuali untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perubahan atas ketentuan-ketentuan Perjanjian ini harus disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pemberitahuan. Setiap pemberitahuan, korespondensi atau komunikasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dan dilakukan dengan cara sebagai berikut
 - a. Secara tertulis dengan diserahkan langsung dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir. Pemberitahuan, korespondensi atau komunikasi tersebut dianggap telah diterima, jika diserahkan langsung pada waktu diserahkan, dan jika dengan surat tercatat atau jasa kurir adalah 3 (tiga) hari setelah pengiriman;
 - b. Segala pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang harus diberikan oleh atau kepada **PARA PIHAK** berdasarkan PERJANJIAN ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat sebagai berikut : Jl. Raya Surabaya - Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo;
- (3) PERJANJIAN ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
- (4) Apabila salah satu ketentuan dalam PERJANJIAN ini dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan suatu undang-undang yang berlaku atau putusan pengadilan atau badan administrasi Pemerintah yang berwenang, maka ketentuan-ketentuan lain dalam PERJANJIAN ini tidak akan mempengaruhi atau menjadikan tidak sah karenanya.
- (3) PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh **PARA PIHAK** dibubuhkan e-meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah dengan meterai tempel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak Pertama



Pihak Kedua





Lampiran 1
Norma Honorarium

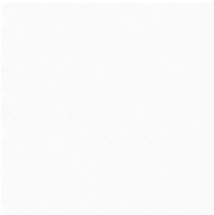
Gaji Pokok : Rp. 3.000.000 - 5.000.000
Tunjangan jabatan : Rp. 1.500.000 (apabila menduduki jabatan struktural)
Jasa Poliklinik :

No	Jaminan	Jasa
1	Umum	
2	BPJS Kesehatan	20 % dari INA CBGs min Rp. 60.000
3	BPJS Ketenagakerjaan	
4	Jasa Raharja	
5	Asuransi Swasta	

Jasa Visite :

No	Jaminan			Jasa		
VVIP	VIP	1	2	3		
1	Umum					
2	BPJS Kesehatan					
3	BPJS Ketenagakerjaan					
4	Jasa Raharja					
5	Asuransi Swasta					

*) Sesuai perhitungan sistem
Malang, 05 Desember 2023



dr. Brilliant Margalin, Sp.PK., M.Kes